

מסכת שביעית

הקדמה

בדיני שביעית ב' נושאים - שמיטת קרקע ושמיטת כספים. בשמיטת קרקע ב' נושאים - שביתת הארץ ממלאכה, הפקרת הפירות וקדושתם.

בשביתת הארץ כמה נושאים, כגון: תוספת שביעית, מלאכות האסורות משום מראית העין. בדיני הפירות כמה נושאים, כגון: במה נוהג שביעית, שלב הגידול הקובע שנה, איסור סחורה, איסור איבוד, דמי שביעית, ספיחין, ביעור. באופן כללי תחילת המסכת עוסקת בשביתת הארץ וסופה בדיני הפירות, אך יש מדיני הפירות שנכנסו דרך אגב, ויש נושאים השייכים לשניהם כגון גבולות הארץ.

סדר המסכת נשנה לפי סדר הזמנים: תוספת שביעית, קביעות שנה לצמחים שהתחילו בשיטת ונגמרו בשביעית, איסור עבודת הארץ בשביעית, דיני הפירות שגדלו בשביעית, ביעור בסוף השביעית, שמיטת כספים שנשמט בסוף השביעית.

סדר המסכת: א-ג - שביתת הארץ. ד-ו - הארץ והפירות. ז-ט - פירות שביעית. י - שמיטת כספים.

סדר הפרקים: א - תוספת שביעית. ב - תוספת שביעית, קביעות שנה. ג - מלאכות האסורות משום מראית העין. ד - עוברי עבירה, דיני אילנות. ה - פירות רב שנתיים, חשוד. ו - גבולות הארץ. ז - במה נוהג שביעית וביעור. ח - דיני פירות שביעית. ט - משומר, ביעור. י - שמיטת כספים.

פרק א - חרישה בתוספת שביעית

- | | |
|--|------------------------|
| א - סוף זמן חרישת שדה אילן | ה - צירוף אילנות, מרחק |
| ב - גדר שדה אילן | ו - היתר נטיעות |
| ג - אילן סרק ומאכל | ז - דלועין |
| ד - ג' אילנות ועשרה, המקור לתוספת שביעית | ח - גדר נטיעות |

פרק ב - שאר מלאכות בתוספת שביעית, קביעות שנה

א-ו - תוספת שביעית חרישה בשדה לבן, שאר מלאכות, נטיעת אילן. ז-י - קביעות שנה.

- | | |
|---------------------------|--|
| תוספת שביעית | קביעות שנה |
| א - סוף זמן חרישת שדה לבן | ז - קטניות |
| ב - מלאכות המותרות בתוספת | ח - פול המצרי, אפונין |
| ג - סיקול, חיתוך ענפים | ט - בצלים סריסים ופול המצרי |
| ד - שימור נטיעות | י - דלועין, השקאת תבואה ואורז בשביעית אגב |
| ה - השבחת פגין | היתר מלאכות בתוספת שביעית, הובא מה שמותר בשביעית |
| ו - נטיעת אילן | עצמה. |

פרק ג - האסורים משום מראית העין

א-ד - נראה כמזבל. ה-ט - נראה כמסקל משנה ח - מדריגות, האיסור מפני שנראה כמשקה, אך סיפא "כל אבן" וכו' קשור למסקל.
י - נראה כחורש.

נראה כמזבל	נראה כמסקל	נראה כחורש
א - תחילת זמן היתר אשפתות ב' פרקים הראשונים פתחו "עד אימתי", ופרק זה "מאימתי"	ה - מחצב ו - גדר ז - אבנים ח - מדריגות ט - קבלן, אבני כתף	י - בונה גדר
ב - שיעור המותר		
ג - שינוי מהשיעור		
ד - המדייר שדהו		

פרק ד - עוברי עבירה, מראית העין באילנות, הפסד פירות האילן

א-ג - עוברי עבירה. משנה א' המשך לאסורים משום מראית העין, ואגב התקנה משרבו עוברי עבירה ממשיך בעניין זה. **ד-ו - מראית העין באילנות.** **ז-י - הפסד פירות האילן** אגב איסור עבודה באילן ממשיך בהפסד פירות האילן, או משום קציצת האילן במשנה י' שדומה למקרים הקודמים אף שאיסורו משום הפירות ולא משום עבודה.

עוברי עבירה	מראית העין באילנות	הפסד פירות האילן
א - ליקוט מהשדה	ד - מדל בזיתים	ז - תאנים
ב - הנאה משדה שנעבדה, אכילת פירות בטובה הובא אגב מחלוקת ב"ש וב"ה	ה - חיפוי עפר בקציצה, קציצת בתולת שקמה	ח - ענבים ט - זיתים, שאר אילנות
ג - סיוע עוברי עבירה וגויים	ו - קציצת גפנים וקנים	י - קציצת אילן

פרק ה - פירות רב שנתיים, סיוע לחשוד

א - אילן שזמן גידולו רב המשך לפרק הקודם שדן בתאנים. **ב-ה - דיני לוף** אגב תאנים שזמן גידולם רב, נשנה דין לוף ששוה זמן רב בארץ. **ו-י - סיוע לחשוד** אגב דין קניית לוף מחשוד, ממשיך במכירה לחשוד.

אילן שזמנו רב	לוף	סיוע לחשוד
א - תאנים	ב - הטמנה בארץ ג - חלק העניים אחר הביעור ד - דרך עקירתו ה - זמן התרתו בשמינית	ו - כלי עבודה ז - כדים ח - פרה, פירות, סאה, מעות ט - סיוע והשאלת כלי בית, החזקה ושלום

פרק ו - גבולות הארץ, דינים שונים בפירות שביעית

א-ב - גבולות הארץ. ג-ו - פירות שביעית. צ"ב ההקשר בין הדינים וכן ההקשר לגבולות הארץ. נראה שבצלים וירק במוצאי שביעית הובאו אגב לשון "כיוצא בו" שבמשנה ב', ובבצלים בתוספתא איתא שבצלים שנכנסו מערב שביעית לשביעית אם עשו כיוצא בהם מותרין (ואף במשנה כנגד כן מוצאי שביעית מותרין דומה לכיוצא בו), ובירק השיעור משיעשה כיוצא בו. למפרשים שרבי התיר מייד מחמת שבא מחו"ל, דין זה קשור לגבולות הארץ. הוצאה לחו"ל והבאה משם - אגב גבולות הארץ וסוריא.

גבולות הארץ	פירות שביעית
א - ג' ארצות	ג - בצלים שצמחו
ב - סוריא	ד - זמן היתר ירק בשמינית
	ה - הוצאת תרומה ושביעית לחו"ל
	ו - הבאת תרומה מחו"ל

פרק ז - במה נוהג קדושת שביעית וביעור

פרקים ו-ט עוסקים בדיני פירות שביעית. פרק ז' - במה נוהג שביעית. פרק ח' - ההנהגה בפירות שביעית. פרק ט' - ביעור. שני דינים בפירות שביעית מבוארים בפרק ז' - איסור סחורה ודין נותן טעם, נראה שנשנו כאן דרך אגב, סחורה - אגב הדין שבמיני צבעים נוהג שביעית ואפשר לצבוע בהם, אך לא יצבע בשכר. נותן טעם - אגב ורד שנוהג בו קדושת שביעית, והדרך ליתנו בשמן, האם השמן מתקדש בקדושת שביעית.

א - במה נוהג שביעית וביעור	ד - נזדמן בבכור ומינים טמאים
ב - שביעית ולא ביעור	ה - לולבין
ג - קליפות וגרעינים, סחורה בשביעית ושאר דברים, גדר סחורה	ו - מיני בושם
	ז - נותן טעם

פרק ח - ההנהגה בפירות שביעית

השימוש המותר	הכנת הפירות
א - מאכל אדם ובהמה	ו - שינוי בהכנת הפירות
ב - שימושים המותרים	ז - בישול שביעית ותרומה, תפיסת דמי שביעית בישול דומה למשנה קודמת שעוסק בהכנה, אף שהאיסור משום הפסד. צ"ב מדוע התפסה נשנה עם בישול.
מכירה ותשלום	שימוש האסור בדיעבד
ג - שינוי במכירה	ח - שימוש האסור בשביעית ובדמיו
ד - תשלום על השביעית, תשלום מהשביעית המקרים דומים אף ששורש הדינים שונה	ט - עור שסכו
ה - תשלום מדמי שביעית	י - פת כותים
	יא - מרחץ שהוסקה

פרק ט - משומר, ביעור

משומר	הזמן
א - חשש למשומר לדעת הגר"א מדובר במינים שנזרעו בשיטת שאין בהם איסור ספיחין רק חשש משומר	ו - עשבים ועלים
	ז - התלויים ברביעה שניה
ביעור - המקום	גדר הביעור
ב - ג' ארצות וגבולן	ח - חלוקה, אכילה אחר הביעור
ג - הדין בג' ארצות, זיתים ותמרים	דינים שונים
המין	ט - המקבל פירות שביעית, חלה בשביעית מקבל נשנה אגב "מי שהיו לו פירות שביעית", וחלה הוא דין לעצמו שנשנה בסוף ההלכות.
ד - שמור, מינים מאוחרים	
ה - כובש ג' מינים, רגילה וסיגריות	

פרק י - שמיטת כספים

מה משמט	פרזבול	המחזיר
א - שטר, הקפה, שכיר	ג - טעם התקנה	ח - המחזיר בשביעית, כיבוד רוצח
ב - הזמן, בית דין, משכון	ד - הנוסח	ט - נחת רוח לחכמים
	ה - טעות בזמן, כמה הלואות	
	ו - קרקע	
	ז - כורת דבורים	